

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 개 선

제 목 광명스피돔 시설대관 운영지침 대관 시설 범위, 대관 계약금 및
사용취소에 따른 반환금 규정 개선 필요

관 계 부 서 ■■■

내 용

1. 업무 개요

■■■은 경륜본장 시설 대관 관련 사항에 대한 업무를 담당하며, 「광명스피돔 시설대관 운영지침」에 따라 경륜본장 시설물에 대한 대관 요청이 발생하면 이에 대해 검토하고, 승인하며 대관료를 징수하는 등 대관 관련 업무 전반에 대해 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「광명스피돔 시설대관 운영지침(이하 “대관 운영지침”이라 한다)」 제2조(적용 범위)에 따르면 실내 대관시설(광명홀, 스피돔 라운지), 옥외 대관시설(풋살경기장) 및 부대시설로 하여 대관운영을 하고 있다.

국민권익위원회는 「공공 문화시설 대관 투명성 제고」 제도개선안을 통해 공정 거래 질서 확립을 위해 시설사용 취소 시 사용기간 이전에 취소하는 경우에는 계약보증금을 포함하여 선납액을 전부 반환하되, 필요 시 위약 성격의 미반환 공제금 상한을 총액 10% 이내¹⁾로 제한하고자 한다. 그리고 선납의 부담이 없도록 계약보증금을 최소화²⁾ 하도록 권고 하고 있다.

1) 국민권익위원회 제도개선안 조치사항은 사용취소 위약 미반환금 10%이내 최소화, 특정시점까지 전액반환 등 과오 납 절차대로 환불해 주도록 기준을 명확하게 하도록 함

2) 국민권익위원회 제도개선안 조치사항은 계약보증금(총액 10~20%) 변경으로 사용조건인 공정성을 확보하도록 함

따라서 ■■■은 광명스피돔 시설대관 관련하여 실내 대관시설(광명홀, 스피돔 라운지), 옥외 대관시설(풋살경기장) 및 부대시설로 하여 대관운영을 하여야 하며, 국민권익위원회 제도개선안을 근거로 하여 계약 취소 시 선납액 반환 기준 및 계약보증금을 최소화 하여 공정하고 투명하게 대관 관련 업무를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「광명스피돔 시설대관 운영지침」 적용범위 외 대관 운영

그런데 감사대상기간동안 ■■■의 광명스피돔 시설대관 업무 처리 현황을 확인한 결과, 【별표 1】과 같이 ■■■에서 처리한 대관 중 20건이 대관 운영지침에서 정한 대관시설 적용범위 외 시설임에도 대관 운영지침을 근거로 하여 대관 업무를 처리한 것을 확인하였다.

현재 대관 운영지침에서 정한 대관시설 적용범위 외 시설에서 대관 수요가 발생하여 대관 업무를 처리하고 있다면 향후 대관 관련 분쟁이나 안전 및 시설관리 사항 등 관련 지침을 대관 운영지침에서 정한 시설 외에도 적용하기 위해서는 지침을 먼저 개정하고 업무에 적용하여야 한다.

나. 국민권익위원회 「공공 문화시설 대관 투명성 제고」 제도개선안 미반영

대관 운영지침 제19조(대관료의 예납)에 따르면 ■■■은 광명스피돔 대관사용자에게 계약금으로 예상대관료의 30%로 하여 납부하도록 하고 있다.

그리고 같은 지침 제24조(취소위약금)에 따라 대관신청을 취소할 경우 아래 【표 1】과 같이 계약금 납부 후 취소 시는 사용예정일과 관계없이 계약금 전액을 취소위약금으로 징수하고 잔금 납부 후 취소 시에는 일자에 따라 차등하여 계약금과 기본 대관사용료의 일부를 취소위약금으로 징수하고 있어 국민권익위원회에서 권고하는 계약금 최소화(10~20% 내) 및 사용취소에 따른 취소위약금

을 10% 이내로 제한하도록 하는 「공공 문화시설 대관 투명성 제고」 제도개선안의 조치사항을 따르지 않는 것을 확인하였다.

【표 1】 광명스피돔 대관 취소위약금 현황

구 분		취소위약금
계약금 납부 후 취소(사용예정일과 관계없음)		계약금 전액
잔금 납부 후 취소	사용예정일 14일부터 6일 전	계약금 + 기본 대관사용료의 50%
	사용예정일 5일 이내	계약금 + 기본 대관사용료의 100%

관계부서 의견 및 검토결과

이와 관련하여, 은 국민권익위원회 「공공 문화시설 대관 투명성 제고」 제도개선안의 조치사항에 부합하도록 대관 운영지침을 개정하겠다고 답변하였다.

다만, 대관 적용범위 외 대관운영과 관련하여서는 광명스피돔 페달광장, 중앙광장 등은 대관과 장소사용 협조라는 용어를 혼용하여 사용한 것이며 해당 장소는 광명시청 및 복지단체 등에서 주최하는 공익 목적 행사를 위해 사용되며 대관 운영지침에 포함될 경우에는 대관 절차가 까다로워져 행사가 위축될 수 있다고 답변하였다.

그러나 【별표 1】 광명스피돔 대관 운영 현황을 검토한 결과, 지침 외 장소를 사용하게 하면서 대관 운영지침을 적용하여 대관료를 책정하거나 대관료를 감면시키는 등 대관 운영지침을 적용하여 업무 처리하였으며 장소사용 협조와 대관의 차이도 규정에서 정하지 않는 등 구분하지 않았기 때문에 의 의견은 인정되기 어렵다.

조치할 사항

이사장은

【개 선】「광명스피돔 시설대관 운영지침」에서 정한 대관시설 적용범위에는 없지만 실제 대관을 하고 있는 시설을 대관시설로 포함하고, 국민권익위원회 「공공 문화시설 대관 투명성 제고」 제도개선안 조치사항을 반영하도록 「광명스피돔 시설대관 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.

【별표 1】 광명스피돔 대관 운영 현황3)

연도	개최일	행사명	장소	대관사용자
2021	8. 19.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	9. 2.		광명스피돔 4~5주차장	광명시 도시재생과
	9. 15.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	9. 30.		광명스피돔 4~5주차장	광명시 도시재생과
	10. 27.		광명스피돔 4~5주차장	광명시 도시재생과
	10. 28.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	11. 3.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	11. 4.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	11. 10.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
2022	3. 24.		광명스피돔 2~3주차장	광명시 도시재생과
	6. 8.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	6. 22.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
	8. 2.		광명스피돔 4주차장	광명시 도시재생과
2023	2. 21.		광명스피돔 4~6주차장	광명시 도시재생과
	4. 8.		광명스피돔 중앙광장	광명시 체육진흥과
	4. 8.		광명스피돔 페달광장, 풋살경기장, 광명홀	광명시 장애인복지과
	4. 15.		광명스피돔 풋살경기장	광명시 장애인복지과
	5. 5.		광명스피돔 페달광장	광명시 여성가족과

3) ☐☐에서 감사대상기간 생성한 대관 또는 장소사용 협조 등 광명스피돔 대관 관련 생성 문서를 재구성

연도	개최일	행사명	장소	대관사용자
	5. 20.		광명스피돔 중앙광장	
	5. 27.		광명스피돔 페달광장	
	9. 7.		광명스피돔 승강기 및 상황실	
	10. 18.		광명스피돔 광명홀	
	11. 29.		광명스피돔 광명홀	
	12. 3.		광명스피돔 광명홀	
2024	2. 7.		광명스피돔 광명홀	